

통 보

1. 제 목 : 소액수의계약 전자입찰 시 낙찰하한을 미 준수에 관한 사항

2. 관계기관 : □□병원

3. 내 용

가. 업무개요

□□병원에서는 2017.01.01.부터 2019.08.31.까지 계약금액이 2천만원을 초과하는 계약 중에서 [표 1]과 같이 총108건의 계약에 대해 수의계약을 체결하였습니다.

[표1] □□병원 수의계약 현황(2천만원 초과, 2017.01.01~2019.08.31)

(단위 : 건)

수의계약 근거에 따른 구분	공사	용역	물품	기타	소계
경쟁이 성립되지 않는 경우 (국가계약법 시행령 제26조제1항제2호)	1	5	9	-	15
보훈·복지서비스 등 관련 단체 간 계약 (국가계약법 시행령 제26조제1항제4호)	-	3	60	2	65
건설산업기본법에 따른 건설공사, 전문공사 (국가계약법 시행령 제26조제1항제5호가목1))	9	-	-	-	9
여성기업·장애인기업·사회적기업등 (국가계약법 시행령 제26조제1항제5호가목5))	1	1	16	1	19
계	11	9	85	3	108

나. 관계법령 및 판단기준

우리공단 「계약사무규정」 제43조(수의계약으로 할 수 있는 경우) 제1항 제7호에서는 이사장 또는 계약담당자는 계약법률시행령 제26조 제1항 및 제2항에 따라 수의계약으로 하는 것이 가능한 경우에는 수의계약으로 할 수 있고, 같은 규정 제2조(적용범위)에서는 동 규정에서 정하지 아니한 사항은 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 준용하도록 정하고 있습니다.

또한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 제2항에서는 같은 법령 제26조 제1항 제5호 가목에 따른 수의계약 중 추정가격이 2천만원(여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등과 계약을 체결하는 경우에는 5천만 원)을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 정하고, 같은 조 제5항에 근거하여 기획재정부 계약예규 정부 입찰·계약 집행기준을 통해 계약상대자 결정 기준과 절차에 대해 명시하고 있습니다.

따라서 □□병원에서는 전자조달시스템을 이용하여 수액수의계약을 추진하는 때에는 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제10조의2(소액수의계약의 계약상대자 결정) 제1항을 준수하여, 국가계약법 시행령 제7조의2(예정가격의 비치)에 따라 예정가격을 결정하고 공사인 경우에는 계약예규 「적격심사기준」에서 정한 추정가격이 10억원 미만인 공사의 낙찰하한을 이상으로 견적서를 제출한 자 중 최저가격으로 견적서를 제출한 자와 계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□병원의 [표 1]에 표시한 수의계약 현황을 확인한 결과, 건설공사 및 전문공사 분야 총 9건 수의계약 중에서 6건의 계약이 규정된 87.745%의 낙찰하한율을 적용하지 않고, 낙찰하한율 없이 최저가격으로만 계약상대자를 결정함으로써 낙찰 요건이 되지 않는 업체들과 계약을 체결하였으나, 2018년 하반기부터 예정가격 산정 및 낙찰하한율 미 준수에 대한 문제점을 자체 개선하여 적용하고 있는 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

□□병원은 감사결과를 수용하면서 발주부서에서 업체로부터 단순 견적 금액을 기준으로 산출한 추정가격으로는 낙찰하한율을 적용하는 데 어려움이 있었으나, 원가계산 방식 개선을 통해 [표 2]와 같이 2018년도부터는 소액수의 견적 공고 시 낙찰하한율을 적용한 제한적 최저가 방식으로 업무를 개선하였다고 하였습니다.

[표2] 소액수의 견적입찰 체결 내역(2천만원 초과, 2017.01.01~2019.08.31)

(단위 : 천원)

계 약 명	계약일자	예정가격	계약금액	낙찰율(%)
본관1층 로비화장실 개선공사	2017.05.12	\$\$\$\$	\$\$\$\$	72.018
힐링쉼터 조성공사(건축)	2017.06.12	\$\$\$\$	\$\$\$\$	67.751
도시가스 정압기실 공사	2017.07.04	\$\$\$\$	\$\$\$\$	73.366
동편철골주차장 보수공사	2017.09.22	\$\$\$\$	\$\$\$\$	61.055
ups BACK UP용 배터리교체공사	2017.11.17	\$\$\$\$	\$\$\$\$	79.333
원내 옥상방수공사 및 자재구입	2017.11.17	\$\$\$\$	\$\$\$\$	65.248
전화녹음시스템 설치	2018.10.02	\$\$\$\$	\$\$\$\$	89.074
마음동행센터 및 산업안전보건실 설치	2018.12.04	\$\$\$\$	\$\$\$\$	87.745
환경관리실 옥상 방수공사	2019.04.01	\$\$\$\$	\$\$\$\$	87.784

5. 조치할 사항

○ □□병원장은

- 소액수의 견적 입찰 진행 시 적절한 예정가격 산정 및 낙찰하한율 적용 등으로 제 규정을 준수하여 낙찰자 선정이 이루어질 수 있도록 관리하여 주시기 바랍니다.(통보)